SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1113006 - PR (2026/0283176-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
IMPETRANTE	:	RIQUELMO CESAR MENEGATT TAIETTI
ADVOGADO	:	RIQUELMO CESAR MENEGATT TAIETTI - SC037781
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE	:	RODRIGO DE OLIVEIRA BALENA
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME COMETIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 14.843/2024. PRECEDENTES. DEMORA IRRAZOÁVEL NA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS.

1. A norma que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, possui caráter penal, não devendo retroagir para prejudicar os apenados. A regra se aplica ao caso concreto por ter o crime sido cometido depois da entrada em vigor da nova regra.

2. A retomada legal do exame criminológico como etapa obrigatória prévia à progressão de regime demanda estrutura adequada do sistema prisional. Sem melhoria nesse aparato, a consequência é que os apenados, mesmo com tempo para progredirem, suportarão regime prisional mais gravoso, circunstância essa muito parecida com aquela tratada na Súmula Vinculante 56/STF, que veda a manutenção dos apenados em regime mais gravoso por falta de vagas e determina medidas de desencarceramento.

3. No caso concreto, a progressão de regime foi concedida em 1º/12/2025, conforme assinatura digital da magistrada na decisão concessiva da progressão. Em 9/6/2026, o Tribunal local cassou a decisão concessiva e determinou a realização do exame criminológico. Em 14/8/2026 houve nomeação de psicóloga para realização da perícia. Ou seja, quase três meses após a determinação da realização do exame, o paciente ainda não teve apreciado o pedido de progressão de regime.

4. O apenado que permanece em regime fechado em razão da incapacidade do sistema em realizar a perícia suporta constrangimento ilegal por violação do princípio da individualização da pena e da duração razoável do processo.

5. Ordem concedida. Agravo regimental prejudicado.

Documento eletrônico VDA61528864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2026 15:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: d414abee-7e8e-494b-9f76-beba12d4c673

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conceder o *habeas corpus* e julgar prejudicado o agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 03 de novembro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA61528864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2026 15:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: d414abee-7e8e-494b-9f76-beba12d4c673

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1113006 - PR (2026/0283176-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
IMPETRANTE	:	RIQUELMO CESAR MENEGATT TAIETTI
ADVOGADO	:	RIQUELMO CESAR MENEGATT TAIETTI - SC037781
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE	:	RODRIGO DE OLIVEIRA BALENA
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME COMETIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 14.843/2024. PRECEDENTES. DEMORA IRRAZOÁVEL NA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS.

1. A norma que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, possui caráter penal, não devendo retroagir para prejudicar os apenados. A regra se aplica ao caso concreto por ter o crime sido cometido depois da entrada em vigor da nova regra.

2. A retomada legal do exame criminológico como etapa obrigatória prévia à progressão de regime demanda estrutura adequada do sistema prisional. Sem melhoria nesse aparato, a consequência é que os apenados, mesmo com tempo para progredirem, suportarão regime prisional mais gravoso, circunstância essa muito parecida com aquela tratada na Súmula Vinculante 56/STF, que veda a manutenção dos apenados em regime mais gravoso por falta de vagas e determina medidas de desencarceramento.

3. No caso concreto, a progressão de regime foi concedida em 1º/12/2025, conforme assinatura digital da magistrada na decisão concessiva da progressão. Em 9/6/2026, o Tribunal local cassou a decisão concessiva e determinou a realização do exame criminológico. Em 14/8/2026 houve nomeação de psicóloga para realização da perícia. Ou seja, quase três meses após a determinação da realização do exame, o paciente ainda não teve apreciado o pedido de progressão de regime.

4. O apenado que permanece em regime fechado em razão da incapacidade do sistema em realizar a perícia suporta constrangimento ilegal por violação do princípio da individualização da pena e da duração razoável do processo.

5. Ordem concedida. Agravo regimental prejudicado.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA61528867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2026 15:20:03
Código de Controle do Documento: 951a3cfc-b9e4-4018-b30d-402d5dbc64e5

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em nome de RODRIGO DE OLIVEIRA BALENA, condenado por dois delitos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, em concurso material, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, com início do cumprimento em 27/11/2024 (Processo n. 4000303-85.2025.8.16.0021, Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Guarapuava/PR).

A parte impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná, que, em 9/6/2026, deu provimento parcial ao recurso ministerial para determinar a realização de exame criminológico e revogar a progressão, com reapreciação posterior do pedido (Agravo de Execução Penal n. 4000280-75.2026.8.16.0031).

Alega inviabilidade técnica do Estado para realizar validamente o exame criminológico, diante da ausência de equipe multidisciplinar e da interdição do Complexo Médico Penal, o que impediria fazer recair sobre o paciente as consequências da deficiência administrativa.

Sustenta que o bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento prisional é suficiente para aferição do requisito subjetivo da progressão.

Defende que a aplicação da Lei n. 14.843/2024 deve observar o caso concreto e não pode operar como *novatio legis in pejus* de forma retroativa, invocando precedentes e princípios constitucionais.

Aduz desproporcionalidade da regressão para o regime fechado para aguardar exame, com violação da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da proteção da confiança legítima, especialmente porque não houve falta disciplinar, evasão ou novo delito.

Afirma a possibilidade de realização do exame criminológico em liberdade, com manutenção do monitoramento eletrônico, evitando constrangimento ilegal e preservando a finalidade ressocializadora da execução penal.

Requer a cassação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e da decisão que revogou a progressão, com restabelecimento da decisão de primeiro grau de 1/12/2025 que concedeu o semiaberto harmonizado; subsidiariamente, requer a realização do exame criminológico em liberdade, com monitoramento eletrônico; e a

Documento eletrônico VDA61528867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2026 15:20:03
Código de Controle do Documento: 951a3cfc-b9e4-4018-b30d-402d5dbc64e5

expedição de alvará de soltura clausulado, com medidas cautelares diversas da prisão (fls. 2/11).

Liminar indeferida às fls. 30/31.

Agravo regimental n. 737.545/2026 interposto contra o indeferimento da liminar (fls. 37/44).

Informações prestadas pela origem às fls. 46/86 e 96/107.

O Ministério Público Federal pugna pelo não conhecimento da impetração, conforme os termos da seguinte ementa (fl. 109):

> HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE REFORMOU DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA EXIGIR A PERÍCIA E DETERMINAR O RETORNO AO REGIME FECHADO. CRIME PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
>
> PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS, DESCABIDA A CONCESSÃO DE UMA ORDEM DE OFÍCIO.

É o relatório.

VOTO

A impetração pretende o afastamento da exigência de exame criminológico, tendo em vista a incapacidade estatal em realizá-lo, bem como a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024.

Após análise dos autos, entendo assistir razão à impetração.

O Juízo de primeiro grau afastou a realização do exame criminológico aos seguintes fundamentos (fl. 22):

> Isso porque, conforme disposição literal dos art. 7º, 8º e 9º da LEP, o exame criminológico deve ser realizado por equipe multidisciplinar atrelada à Comissão Técnica de Classificação existente em cada estabelecimento prisional, a qual deve ser composta pelo/a diretor/a do estabelecimento penal, por dois chefes de serviço, um/a psiquiatra, um/a psicólogo/a e um/a assistente social. No mesmo sentido, em análise sobre a matéria após a entrada em vigor da lei n.º 14.843/2024, o art. 3º da Resolução n.° 36/2024 do CNPCP- órgão pluralmente composto por profissionais da área jurídica, professores e representantes da sociedade civil e vinculado ao Ministério da Justiça – ratifica a necessidade de equipe multidisciplinar, apta a atuar de forma objetiva e metodologicamente clara, para a elaboração válida do exame.
>
> Todavia, de longa data a equipe das Comissões Técnicas de Classificação vinculadas aos estabelecimentos prisionais desta comarca são defasadas, não havendo a presença de psiquiatra e tampouco psicólogo nos seus quadros – sem

Documento eletrônico VDA61528867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2026 15:20:03
Código de Controle do Documento: 951a3cfc-b9e4-4018-b30d-402d5dbc64e5

que qualquer medida efetiva, como a proposição de ação civil pública para sua regularização, tenha sido tomada pelos agentes competentes.

Para contingentemente fazer frente a esse cenário, este Juízo vinha determinando a realização de exames e perícias correlatas ao Complexo Médico Penal deste Estado – o qual, todavia, veio a ser interditado pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná pela precariedade de suas instalações e do atendimento à saúde lá prestado.

Ademais, em recente ofício encaminhado pelo CMP à este Juízo (autos n.º 0000978-90.2011.8.16.0059, item 431.1), restou esclarecido que a unidade conta atualmente com apenas um psiquiatra, que irá se aposentar em poucos meses e, diante das demandas já apresentadas, sua agenda de 2026 já se encerrou, de modo que impossível o agendamento de novas perícias.

Neste ensejo, não tendo o Estado provido meios aptos para a realização válida do exame criminológico, apesar da inovação legislativa, entende este Juízo que o apenado não pode permanecer em regime mais gravoso apesar de já satisfeito o marco objetivo para a progressão de regime e da presença de atestado de bom comportamento carcerário nos autos (suficiente para a aferição do requisito subjetivo). Nesse sentido prevê o art. 2º da citada Resolução:

[...]

Tal entendimento se coaduna com o previsto na Súmula Vinculante n. 56, bem como com o Plano Nacional para o Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões Brasileiras, homologado pelo STF no bojo da ADPF n. 347, que traz dentre as ações imprescindíveis a serem adotadas pelos atores dos sistemas de justiça a nível nacional, ao longo dos próximos três anos, “reverter o processo de hiperencarceramento e diminuir a superlotação no sistema prisional”, [...] “primando pela racionalidade dos recursos, pela efetividade da responsabilização e pelas possibilidades de alternativas ao encarceramento em todas as fases da execução penal [...]” (p. 85).

O Tribunal local proveu a insurgência ministerial aos seguintes fundamentos (fl. 16 – grifo nosso):

A controvérsia recursal reside na necessidade de realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime, à luz da redação conferida ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal pela Lei n. 14.843 /2024.

Com efeito, a alteração legislativa recente reforçou a centralidade do exame criminológico na aferição do requisito subjetivo, conferindo-lhe, como regra, caráter integrante do procedimento de análise da progressão de regime. Nesse cenário, a legalidade estrita que rege a execução penal impõe a observância das etapas previstas em lei, não se admitindo sua dispensa imotivada.

Embora o exame criminológico não vincule o Juízo - que permanece livre para formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, inclusive podendo divergir das conclusões técnicas apresentadas -, sua realização se impõe como exigência legal mínima para a adequada instrução do pedido. Em outras palavras, a ausência de efeito vinculante do laudo não afasta a obrigatoriedade de sua produção, sob pena de esvaziamento do comando normativo introduzido pela Lei n. 14.843/2024.

[...]

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada, para determinar a realização do exame criminológico, com posterior reapreciação do pedido de progressão de regime à luz do conjunto probatório então completo.

Não obstante, quanto ao pedido cumulativo, pontua-se que incumbe ao Juízo da execução, no exercício de sua competência e à luz das peculiaridades do caso concreto, deliberar acerca da forma mais adequada de implementação da medida, não havendo imposição de método específico por este Tribunal.

Assim, caberá ao Juízo a quo avaliar se a realização do exame se dará por meio da nomeação de profissional habilitado via sistema CAJU ou por

Documento eletrônico VDA61528867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2026 15:20:03
Código de Controle do Documento: 951a3cfc-b9e4-4018-b30d-402d5dbc64e5

outra via idônea disponível, desde que assegurada a regular produção do exame técnico necessário à instrução do feito.

No julgamento do RHC n. 200.670/GO, de minha relatoria, esta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a norma que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, possui caráter penal, não devendo retroagir para prejudicar os apenados.

Em suporte:

> PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS NÃO AUTORIZADOS PELA LEGISLAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
>
> 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça quanto à possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício quando substitutivo de recurso, no caso de ser constatada ilegalidade flagrante.
>
> **2. A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal só é aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal. Precedentes.**
>
> 3. De acordo com a Súmula n. 439 do STJ e com a Súmula Vinculante n. 26 do STF, a realização do exame criminológico exige motivação idônea, não admitindo a jurisprudência de ambas as Cortes que tal determinação se embase apenas na gravidade abstrata do crime, na reincidência ou na pena a cumprir, exigindo-se a análise dos elementos concretos da execução penal. Precedentes.
>
> 4. Agravo regimental improvido.
>
> (AgRg no HC n. 964.073/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025 - grifo nosso).

No entanto, o caso sob exame não atrai o referido julgado, por se tratar de crime cometido depois da entrada em vigor da nova regra, em 28/11/2024 (fl. 17), providência essa que não viola o princípio da individualização da pena, sendo medida que aprofunda a análise do requisito subjetivo.

Em suporte: AgRg no HC n. 1.058.561/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026; e AgRg no HC n. 1.051.055/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 12/3/2026.

Entendo no entanto que a demora irrazoável por falta de estrutura estatal adequada para realização do exame criminológico constitui constrangimento ilegal.

Segundo o princípio da duração razoável do processo, os processos judiciais e administrativos devem ter andamento e conclusão em tempo razoável, não podendo

Documento eletrônico VDA61528867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2026 15:20:03
Código de Controle do Documento: 951a3cfc-b9e4-4018-b30d-402d5dbc64e5

se prolongar indevidamente, sem justificativa, conforme previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso da execução penal, observa-se violação do referido princípio quando, em cotejo com o princípio da legalidade, a demora no andamento do processo acarreta em execução da pena mais gravosa do que a prevista em lei (AgRg no HC n. 854.057/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 22/8/2024).

E, conforme o princípio da individualização das penas, a resposta penal deverá ser ajustada às circunstâncias do crime praticado e às circunstâncias pessoais do condenado. Em outras palavras, a reprimenda deve ser individualizada consoante os critérios legais.

Esse princípio também alcança a fase da execução penal, ensejando tratamento jurídico distinto, conforme a trajetória do condenado durante o resgate da reprimenda. Nesse sentido, o exame criminológico fornece mais elementos sobre o apenado, proporcionando decisão mais individualizada sobre os incidentes do processo de execução.

No caso concreto, o Tribunal local, a despeito das considerações do Juízo de primeiro grau, determinou a realização da perícia por meio de nomeação de profissional habilitado via sistema CAJU, Cadastro de Auxilares da Justiça.

A Magistrada havia exposto o seguinte (fls. 22/23 – grifo nosso):

> Todavia, de longa data a equipe das Comissões Técnicas de Classificação vinculadas aos estabelecimentos prisionais desta comarca são defasadas, não havendo a presença de psiquiatra e tampouco psicólogo nos seus quadros – sem que qualquer medida efetiva, como a proposição de ação civil pública para sua regularização, tenha sido tomada pelos agentes competentes.
>
> Para contingentemente fazer frente a esse cenário, **este Juízo vinha determinando a realização de exames e perícias correlatas ao Complexo Médico Penal deste Estado – o qual, todavia, veio a ser interditado pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná pela precariedade de suas instalações e do atendimento à saúde lá prestado.**
>
> Ademais, em recente ofício encaminhado pelo CMP à este Juízo (autos n.º 0000978-90.2011.8.16.0059, item 431.1), restou esclarecido que **a unidade conta atualmente com apenas um psiquiatra, que irá se aposentar em poucos meses e, diante das demandas já apresentadas, sua agenda de 2026 já se encerrou, de modo que impossível o agendamento de novas perícias.**
>
> Neste ensejo, não tendo o Estado provido meios aptos para a realização válida do exame criminológico, apesar da inovação legislativa, entende este Juízo que o apenado não pode permanecer em regime mais gravoso apesar de já satisfeito o marco objetivo para a progressão de regime e da presença de atestado de bom comportamento carcerário nos autos (suficiente para a aferição do requisito subjetivo). Nesse sentido prevê o art. 2º da citada Resolução:

Documento eletrônico VDA61528867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2026 15:20:03
Código de Controle do Documento: 951a3cfc-b9e4-4018-b30d-402d5dbc64e5

> [...]
> Nesta toada, **este Juízo considera que exames criminológicos realizados de forma incidental, por profissionais da área da psicologia externos aos quadros da Administração penitenciária e sem formação especializada na matéria, com metodologias não padronizadas, pré-determinadas e claras, não possuem condições efetivas de realizar o propósito a que se propõem**, com destaque para a adequada avaliação das "condições objetivas relativas a realidade institucional" ou das "determinações sociais e subjetivas relativas a vivência do cárcere e suas consequências sobre a pessoa apenada e seus familiares" (art. 8º da Resolução CNPCP). Sobretudo, é de se destacar, quando o profissional da psicologia venha a atuar sozinho/a, sem debate colegiado e/ou multidisciplinar sobre suas constatações e conclusões.
>
> Parece inequívoco que, na hipótese, a avaliação da equipe multidisciplinar que acompanha o processo de encarceramento e ressocialização do apenado há anos e atestou seu bom comportamento carcerário - embora não tenha a aptidão técnica para realizar exame criminológico pela falta de profissional da psiquiatria e da psicologia em seus quadros – possui robustez suficiente para orientar este Juízo quando ao seu mérito subjetivo à progressão de regime.

Quando o Poder Legislativo retomou o exame criminológico como etapa obrigatória prévia à progressão de regime, realizou opção que demandaria estrutura adequada do sistema prisional. Se a demanda estava acomodada no contexto legal de realização excepcional, quando se exigia motivação concreta em cada caso, agora a regra é a realização dessa perícia em todos os casos de progressão de regime. Ou seja, a estrutura de profissionais, de espaços, de equipamentos precisava ser incrementada dada a nova realidade.

Sem a melhora dessa estrutura, processos de progressão de regime se acumularão, retardando a ida dos apenados a regimes mais brandos e incrementando a população carcerária.

Essa situação se dá no contexto de um sistema prisional incapaz de atender à política prisional até então vigente.

A consequência é que os apenados, mesmo com tempo para progredirem, suportarão regime prisional mais gravoso, circunstância essa muito similar com aquela tratada na Súmula Vinculante 56/STF, que veda a manutenção dos apenados em regime mais gravoso por falta de vagas e determina medidas de desencarceramento.

No caso concreto, a progressão de regime foi concedida em 1º/12/2025, conforme assinatura digital da magistrada na decisão concessiva da progressão. Em 9/6/2026, o Tribunal local cassou a decisão concessiva e determinou a realização do exame criminológico.

Em consulta ao portal do SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifiquei que houve nomeação de psicóloga para realização da perícia em 14/8/2026.

Documento eletrônico VDA61528867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2026 15:20:03
Código de Controle do Documento: 951a3cfc-b9e4-4018-b30d-402d5dbc64e5

Ou seja, quase três meses após a determinação da realização do exame, o paciente ainda não teve apreciado o pedido de progressão de regime.

O apenado que permanece em regime fechado, mesmo com tempo para progredir, em razão da incapacidade do sistema em realizar a perícia suporta constrangimento ilegal por violação do princípio da individualização da pena e da duração razoável do processo.

Nesse ponto, é preciso salientar que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de concluir que:

> Na execução penal, a aferição de excesso de prazo na apreciação de pedidos, inclusive de progressão de regime condicionada a exame criminológico, deve observar juízo de razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o juízo da execução atua diligentemente e a demora decorre de exigências do procedimento e de limitações materiais da Administração.
>
> (AgRg no HC n. 1.076.894/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026)

Nesse ponto, com a devida vênia, ouso discordar, porque a limitação material da administração não constitui escusa à observância de prazo razoável para realização dos procedimentos prévios à análise da progressão de regime. O Estado brasileiro se autoimpôs a obrigatoriedade da realização de exame criminológico e, portanto, deve se munir da estrutura necessária para tanto.

Em duas oportunidades relatei processos sobre o tema. No HC n. 980.165/MT, Sexta Turma, DJEN de 21/5/2025, não se reconheceu demora irrazoável de 30 dias na realização da perícia; no HC n. 979.342/SP, Sexta Turma, DJEN de 2/6/2025, a Turma entendeu irrazoável a demora de 5 meses.

Assim, no caso, entendo ultrapassado prazo razoável para realização do exame criminológico por inércia estatal, conforme devidamente circunstanciado pelo Juízo de primeiro grau. Assim, deve-se apreciar o pedido de progressão com base nos elementos constantes nos autos. Como no caso, o paciente já foi reputado apto para progredir, tendo adimplido o tempo de resgate da pena, entendo que deve ser restaurada a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, **concedo** a ordem para restaurar a decisão de primeiro grau que concedeu a progressão de regime (fls. 21/27). **Julgo prejudicado** o agravo regimental pelo julgamento do mérito do *habeas corpus*.

Documento eletrônico VDA61528867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2026 15:20:03
Código de Controle do Documento: 951a3cfc-b9e4-4018-b30d-402d5dbc64e5

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2026/0283176-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **HC 1.113.006 / PR**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00054045320248160104 40002807520268160031 40003038520258160021
54045320248160104

PAUTA: 15/10/2026 JULGADO: 03/11/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE	:	RIQUELMO CESAR MENEGATT TAIETTI
ADVOGADO	:	RIQUELMO CESAR MENEGATT TAIETTI - SC037781
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE	:	RODRIGO DE OLIVEIRA BALENA
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena Privativa de Liberdade - Progressão de Regime

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu o habeas corpus e julgou prejudicado agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA61454169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/11/2026 20:45:48
Código de Controle do Documento: AF52E425-9824-47AA-AB69-C166820138EF